

עין משפט נר מצוה

ב א מיי פֿיר מ'הל' משכנ ומשכ הליכ' סמנ לאזין קל:

בא ב מיי פֿיר מ'הל' כלאים ה' כו (וע' בהשגות וזכר') סמנ לאזין פנ טוש"ע וי"ד כי שא ספני ח ונכרז אלפס בילה פֿיר קפחן:

בב ג ד מיי שס ה'ל' ס' טוש"ע שס ספי' ז:

בג ה מיי שס ה'ל' כו וטוש"ע וי"ד כי שז ספי' אן:
בר ו מיי פֿיע מ'הל' אסורי בילה הליו' (ועי' גמ"מ וזכר') סמנ לאזין קיר טוש"ע וי"ד כי קל ספי' י:

בח ז מיי פֿיה מ'הל' תענית הליו' סמנ פשן מדי' ג:
טוש"ע אריח כי מקס ספי' ד:
בו ח מיי פֿיע מ'הל' אסורי בילה ה' לו ופיר' מהל' משכנ ומשכ הליג' סמנ שס טוש"ע וי"ד כי קל ספי' לא:

תום' הרא"ש

חנינא לר' יונתן דלויא שלא יאמרו לאמרו באין אצלנו ועכשיו מלעיגין עלינו דאפי' אם היו משימין ציצית בתכריכי המת ורועג שמראין עצמן כמקיימי מצוות ותומכים אינם יורדין לקיים וממתי מדבר ד' קשה לנהוג שלנו דאמרין בב"ב פירק הספינה גר רבה בר רב תנא שנטל ציצית בבגדיהם אלמא שמטילין ציצית למחרים. שאני התם שהיו מנמינין חיים כקבריהם ובבבב' היה הכירו יוצא רבדלו החיים מן המיתים. אומר ר' יוחנן ששמוע מוקי (לוטית) [לחיות] משום שהיה צורך בזה היה והיו כמו עדות שקים את התורה כדאיתא במדרש לדורותם חסר וא"י לרשעים יצא הדור הזה ראו לאותו עדות. ועי' כי ביימותו היו כולסם מלחיות בן ד' גנפים וכיון שהיה להם בחייהם היו עושים גם במותם אבל עשויה א"ל לקמן בפרק בחייתו לא יתכן שיעשה לו במותו מה שלא עשה בחייו. ואי תימא יעשר לאותו שהיו לו בחייו ונמצא אחרים מתביישים. וכה"א אמרין לקמן בפרק בתרא בתחלה היו מטבילין כלים על בני גדות מותח והיו נדות חיות מתביישות התקינו שהיו מטבילין על הכל. וז"ת דלא דמי לך דהבא דנכנסה מפני טעשו בעברה שלא הניחו עיניהן את יליהא דאין כלן עברה דלא חייבה תורה לעשות ציצית אלא מי שיש לו תענית בת י' כנסת דהא דאמרין בפי' התכלת א"ל מלאכא אלו קטינא שצדיק בסיתורא וסריתא בקייטא טעדיק למיפטור נפשי מציצית ומסיק להתעשר ויבדיל ויתחא ננשי נלה היינו דוקא בציצית שכל עיטופן היה בטילת בת י' כנסות הילכך הורשה טלית סתורה מינשנ אבל האירנא לשלמלבושיו אין לו י' כנסות אפי' בעירן ויתחא לא מינשיש. ומ"מ נכון לכל יראת שמים לקנות טלית חות י' כנסות לחיוב עצמו בציצית אלא התם דבעידן ויתחא ננשי נלה מצוה גדולה חושבה כדאמרין באר"י משה רבינו היה דחוק לכינס לארץ לאכול מפייה לשיכמו מטוביה אלא כך אמר משה מצות שיוכלו להתקיים על יום ותיקיימו על ידי. ועי' כי סמך לדבר במסכת שמחות דקאמר התם אבא שאול צוה אבני קברותיו תחת מרגלותיו של אבא והתורו תכלתהו מאפיוניו. ושל אפי' בעירן ויתחא לא מינשיש. ומ"מ נכון לכל יראת שמים לקנות טלית חות י' כנסות לחיוב עצמו בציצית אלא התם דבעידן ויתחא ננשי נלה מצוה גדולה חושבה כדאמרין באר"י משה רבינו היה דחוק לכינס לארץ לאכול מפייה לשיכמו מטוביה אלא כך אמר משה מצות שיוכלו להתקיים על יום ותיקיימו על ידי. ועי' כי סמך לדבר במסכת שמחות דקאמר התם אבא שאול צוה אבני קברותיו תחת מרגלותיו של אבא והתורו תכלתהו מאפיוניו. ושל

לוא לא בר מצוה הוא אבל לקבורו אסור דלעתיד לבא כשיחיו ועמדו בלבושיהם יתחייבו במצות:
שוע טווי וגו'. פרש"י שיהיה הצמר והפשטן מותקנים יחד במסרק וטווין יחד וגו' היינו ארז. וקשה דאיכ' אמאי הצריך להחיר כלאים בציצית והלא התכלת צריך להיות סרוק לבדו וטווי לבד. וי"מ שוע לבד וטווי לבד וגו' יחד דהיינו ארז. וקשה דאיכ' אמאי הוי האי חוטא דכיתנא בגלימא דעמרא ספקא דהוא ולא כל אחד היה שוע לבד וטווי לבד וארזו יחד ודחוק הוא לומר דבאותו חוט לא היה שוע או לא היה טווי ועוד מאי פריך ואימא או שוע או טווי או נזו דשוע ולא נזו לאו בגד הוי כיון שאינו ארז. ואין לפרש ואימא שוע בהדי נזו או טווי בהדי נזו או נזו לחודיה דאיכ' שוע וטווי דבתר רחמנא למה לו כיון דבנזו לחודיה חיוב. ועוד מאי שנא שוע וטווי דקאי על כל חד חד וגו' קאי אצמר ופשטתיה שוע וטווי דבתר חיוב. ועוד אמאי צריך קרא לארזו אל מיהודו נפקא לן דרשוי

סא:

בודקן שבונות שבונות. תימה דמשמע דאס לא נמצא טהור ותימה דלמר לעיל לר"מ כל דבר שנחזקת טומאה

לעולם הוא בטומאתו עד שידע לך טומאה היכן היא ואפילו רצנן לא פליגי לגבי דס כדאמרן לעיל האי דס מהיכא אתי וי"ל דהכא

נמי דמי לגל דשמא מעצמו הלך או

נתכנס על ידי שזס דבר ולאו אדעתיה ואפשר דלפילו ר"מ מודה

הכא דשיכח טפי מלמיימר עורב נא

ונטלה:
בגד שאבד בו כלאים א

ימכרנו לעובד כוכבים. וא"ל מוליבטיל

כרובא כדפרכינן כסוף תמורה (דף

גזי שער נזיר שנארג צגגד

ידלק וליבטיל כרובא ומשני כפרתא

שארז בו זורת כפור דחשיב ולא בטיל

וי"ל דלא שייך בטול כרוב אאלא

כשהאיסור מעורב גיהמר אבל כלאים

שפניהם היתר ונאקרין על ידי

תערובות כך אסור המרובה כמו

המועט:
לא ימכרנו לעובד כוכבים.

פרש"י דנקט אבד שאס היה מכירו

נותקו מן הצגד ומותר וכן י"ל שהיה

מותר למוכרו לעובד כוכבים אס

היה ניכר אף בלא נמיקה וכן לעשות

מרדעת לחמור וכל שכן תכריכיס

למת כיון שהכלאים יכריזן לא קני

ליה ישראל מעובד כוכבים וכן המרדעת

לא חיישינן דלמא מימליך לעשות

גגד כדתנן במסכת כלאים (פ"ט מ"ד)

מרדעת החמור ותכריכי המת אין

בהם משום כלאים אי נמי לא

חיישינן בעודה מרדעת שיעלנה על

כתפו דתנן בזהך סיפא לא יעלה את

המרדעת על כתפו ואפי' להוליע בה

את הוצל אבל בהעלה לא גזרינן

הואיל ואין דרכה בהעלאה דמן המורה

לא אסור אלא העלאה אבל להניעו

תחתיו שרי ורצנן גזרו אפילו עשר

מנעוּת זו ע"ג זו כשאר כלאים אטו

העלאה ובאין דרכו בהעלאה שרי

להניעו תחתיו ואפילו מדרצנן ובוצדז

שלא יאס כצרו נוגע בזה אבל צדז

הכריס והסכמות אין בהם משום כלאים

ובוצדז שלא יאס כצרו נוגע בזה לפי שאין

שלא יאס כצרו נוגע בהם דמו ליכא למיחש

לכריכת נימא:
אבר עושה אותם תבריבין

דאע"ג דאסירא כדפרישית תכריכי המת

שרו כדאמר במסכת כלאים (פ"ט מ"ד)

תכריכי המת אין בהם משום כלאים דכיון

דאסירא לא משתמשי בהו ולא אתי לזווי

לעובד כוכבים וא"ת והאיכא לועג לרש

שמלבישו כדכר האסור ומראה לו שאין לו

עוד חלק כי האי גוונא שאין המת נהנה

בו וקשה דהא צאיִת נמי אין החי חייב

בו אס אין בו הנאה לבישו ומוכרי כסות

דפטירי מכלאים סטורים נמי מצייתים

ומפרש רבינו תס דדוקא שייך לועג לרש

כציית משום דשקולה כנגד כל המאות

דנפשא לן במנחות (דף מג.): מוכרתם את

כל מות ה' והא דלמר פכרמ מי שמתו

(ברכות דף יח.) אמר ליה ה' (רבי לרבי

יהי) דליה כנפשא דלא לימירו למחר

בזין אכלנו ועכשיו מלעיגים אותנו אע"י דש

למתיס צאיִת מכל מקום ששנו מרליס

עלמנו כפניהם מקיימי מלות והס אינם

מזוויין קרי לועג לרש אלא תאמר

ועכשיו שאנו רגילין להסיר צאיִת

מטליתות המתים היאך הוא זה והא

אמרין במנחות (דף מה.) שלכתחילה

כריך ליתן צאיִת כגדי המתים משום

לועג לרש ובמתי מדצר מצינו בהמוכר

הספינה (כ"ז דף עד.) שהיה להס לרש

צאיִת מיהו מהא לא קשה שבכל ט' צאז

היו נכנסים בקצריהם חיים ולמחר הכרו

י"א הוצלו חיים מתוך המתים כדאימא

כציכר רצמי אלא שכל זה לא היה להס

גם במותם לעג גדול היה שדומה כמו

שהיו אומרים הואיל ומת אין כריך

עוד צאיִת אבל עכשיו שאין הכל

לוצשים צאיִת כחיייהם אס ישימו צאיִת

לכולן הוא יותר לועג לרש כחיייו לא

קיים ואס ישים למי שהיה לו כחיייו

ולא למי שלא היה לו יתציישו החיים

כדנתיא כפ' בתרא (לקמן דף עה.) כדאשונה

היו מטבילין על גב דגד נותם והיו

החיות מתציישות התקינו שהיו מטבילין

על הכל ועוד יש קתא סמך למנהגנו

הצאיִת ממסכת שמחות (פ"ב דגז

שאל אלו חת בניו קברויה תחת

מרגלותיו של אציו והמירו כדאמר

היו ארזו וקשה דא"כ אמאי הוי האי

חוטא דכיתנא בגלימא דעמרא ספקא

דאמאי או שוע או טווי או נזו דשוע

ולא נזו לאו בגד הוי כיון שאינו ארז. ואין

האשה שהיא עושה פרק תשיעי נדה

נודקו שנוטם שנוטם. כל שלש ושלש

אצבעות לצד:
במחט. מקום הזרע

קשה והמחט מתעכב ליכנס בו:
חדש.

אין נצדק בחמה לפי שהוא עב

ומהדוק אבל שחוק נצדק בחמה שוטמו

כנגד עיניו מקום הזרע הוי סתום ואין

החמה נראית כצגדו כל כך:
שאבד זו

כלאים. שאס היה מכיר חוט הנזמר

כצגד הפשטן נותקו וכשר:
לא ימכרנו

לעובד כוכבים. דלמא העובד כוכבים

ומזנן ליה לישראל:
לוצעו ומוסר. שכל

ידי הצבע הוא ניכר כדמפרש עמרל

וביתנא לא שלטי בהו אצנעא י' הדדי

שהפשטן קשה לקבל הצבע יותר מן

הנזמר ואי לא מינכר כצנעא דחא נפל:

מנליה לסנא הא. דסמכינן אהכי: שוע.

לשון חלק תגרסו של חלק' שעיע.

כלומר שיהו חלוקין יחד במסרק: וטווי.

יחד: וגוו. ארזו. ורצנן הוא דגזור

כצרוג בלא שוע וטווי: **לנקל** על כסמיהן.

שאין הכנסת ניכר בו כמראה

דס גמור:
בפולמוס. חיל: איכוס.

מפרש בגמרא כסוטה (דף מט.):

טעאל דחד פומא והיינו זוג המקשקש:

בתנא' מעעריין על הכסם. שאין

הדס בטול עד שיעצירו כולן עליו:

רוק ספל. לקמן מפרש שלא טעם

כלום לא אותו היום קודם לכן וליינו

תפל בלא טעם: **מי גריסין**. מפרש לקמן:

קמוניא

דרמי חוטא דכיתנא בגלימיה דעמרא

ונתקיה ולא ידע אי נתיק אי לא נתיק

שפיר דמי מ"מ מדאורייתא שעטמנו

כתיב וְעַד שִׁיהִיה שׁוּעַ טוּוִי וגו' ורבנן

הוא דגזרו ביה וכיון דלא ידע אי נתקיה

שרי מחקיף לה רב אשי אימר או שוע או

טווי או נזו והלכתא כמר זוטרא

מדאפקיניהו רחמנא בחדא לישנא ת"ר

בגד צבוע מטמא משום כתם רבי

נתן בר יוסף אומר י'אנו מטמא משום

כתם שלא תקנו בגדי צבעונין

לאשה אלא להקל על כתמיהן תקנו

מאי תקניניהו אלא שלא הותרו בגדי

צבעונין לאשה אלא להקל על כתמיהן

הותרו מכלל דאסירי אין ו'דתנן

בפולמוס של אספסינוס גזרו על עטרות

חתנים ועל האירוס בקשו לגזור

על בגדי צבעונין אמרי הא עדיפא

כדי להקל על כתמיהן:
בתנא' השבעה סמנין מעבירין

על הכתם רוק תפל ומי גריסין ומי

גרלים ונתר ובורית קמוניא

סמנין דתנן טעמא דלאים (שס מ"ב)

היינו במסכת כלאים (שס מ"ב) קודם

שנא טיטוס פליהס (גריסין) שבעה

סמנין. כל דבר הנוטל

לחצורו קרי ליה סס לבניה, ואין

אס לשון טעם אלא לשון מרפא, אלא

לשון דבר הארץ לחקון חצורו (סנהדרין

ס"ח.) מעבירין על הכתם. לנדקו אס

דס דיה הוא ולטמא טהרות שבע טעם

בהן, או צבע הוא וטהירות טהורות,

ואס עבר באלו שבע סמנין

שכנסם אותו סמן כמקדן, כדיוע

סדס היה, ואס לא שבע כדיוע

שכנס היה (שס וי') ע"כ חסל. רוק

תפל. רוק טעם שכל שבע כלל

אסו, מפל דיקס ללוס כל אותו

היום, מפל דיקס ונוט וחסר כל

טעם חסל. כון דכד כלא תכלת

מקרי תפל (סנהדרין ס"ח.) ומי גריסין.

נמי לעיסת גריסין של מל שטעסין

ויסוקין אותו ומשפטין אותו בתן

גריסין. (שס.) ומי גריסין. נמי

השמיטנו והסרנו (שס.) נתר. אלא

אס ארמה הוא וקורין לא טמא (שס

וטבת ס"ח.) ובורית. עכש הוא

ומעציר תמנין וקורין ליה ריבני' כצונריא

(סנהדרין ס"ח.) אלא על שמוי ארזו

אלא על שמוי ארזו אלא לא למירדש

כולי שעטנא הוא אדאח אלא בשום

טווי לחודיה נקטיה אבל ארזו נפקא לן

מיחדו:
שוע שוע וטווי וזו חבירו כעין

בגדים גרונים דלא שירי ולא שני או

נזו ששור פתילה של צמר ושל פשתים

וחברים. והא דאיצטריך למישרי

כלאים בציצית משום דבעינן שיהא

חוט של תכלת שזור כדאשכחן

בעיבורין פרק המוצא תפילין. המוצא

תכלת בשוק לשונות ספולה חוטינן

כשרה. ומקרי לה בשזורין דכיון

ששור ודאי לשם ציצית טוואן. ובספיר

מסורת הש"ס

(א' פסחים מ: ע"ז סה"ט) ונ"ח

מוס' חולין לה. סד"ה ובגמלא',

א' שבת ל' קמא', ד' בלאים

פי"ט מ"ח, (א' סוטה מט. גיטין

ז"י) (א' סנהדרין מט: ע"ש ובתוס

ז"ה, (א' בראשית כז, (א' ג"ל ד'